

原 議 保 存 期 間 5 年
(平成30年12月31日まで)

各管区警察局広域調整担当部長
警 視 庁 生 活 安 全 部 長 殿
各 道 府 県 警 察 本 部 長
(参考送付先)

警 察 庁 丁 保 発 第 102 号
平 成 25 年 7 月 3 日
警察庁生活安全局保安課長

警察大学校生活安全教養部長

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令（銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正部分）の施行について（通達）

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令（平成25年政令第211号。以下「整理政令」という。別添1参照）が本日公布され、平成25年7月9日から施行されることとなった（整理政令附則）。

整理政令により、銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政令第33号。以下「銃刀法施行令」という。）の一部が改正されることとなったところ、その趣旨及び内容は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

1 改正の趣旨

銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。）第5条の2第2項第3号は、猟銃の所持許可の欠格事由として、銃砲刀剣類等を使用して、凶悪な罪（死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。）で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者については、都道府県公安委員会は猟銃の所持許可をしてはならない旨を定めているところ、この度、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）が改正され、銃刀法施行令で定める凶悪な罪の一つとして掲げられている同法の罰則が強化等されたことから、銃刀法施行令を改正し、所要の規定の整理を行うものである。

2 改正の内容

金融商品取引法等の一部を改正する法律（平成25年法律第45号。以下「改正法」という。別添2参照）による改正前の金融商品取引法第198条の3（同法第38条の2第1号（同法第66条の15において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。以下同じ。）は、金融商品仲介業者等が自らの行う投資助言・代理業又は投資運用業に関する投資顧問契約の締結等に関して暴行をする行為等に関する罰則であり（法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金（併科

可))、銃刀法施行令第12条第2項第12号は、この罪を銃刀法第5条の2第2項第3号に規定する「政令で定める」罪として定めているところ、この度、改正法により、金融商品取引法第198条の3に規定する罪のうち、「投資運用業」に関して行われたものについての罰則が5年以下の懲役又は500万円以下の罰金（併科可）に強化され、新設された第197条の3に規定されることとなったことから、所要の規定の整理を行うものである。

別添 略